



محكمة الاستئناف بمنطقة جازان
الدائرة الحقوقية والاحوال الشخصية الاولى

رقم الصفحة : ٣
تاريخ الصك : ١٤٤٥/٢/١٥

تاريخ 12/10/1439 هـ ورقم 4031599 وتاريخ 06/01/1440 هـ ورقم 13/03/1440 وتاريخ 13/03/1440 هـ كما تم من قبلكم سحب مبلغ من حساب موكلي ، ولكون الشيك الصادر من موكل موكلي محرر في مدينة جدة ، وعبارة : "بأبي عريش" تم إضافتها من قبل طالب التنفيذ تزويراً فأطلب : أولاً: التوقف عن تنفيذ الشيك لعدم الاختصاص المكاني. ثانياً: رفع جميع القرارات الصادرة من الدائرة بشأن هذا الطلب. ثلثاً : إلزام طالب التنفيذ بإعادة كامل المبلغ المسلمة له من قبل فضيلتكم بعد سحبا من حساب موكل موكلي هذه دعوي. ويعرض ذلك على طالب التنفيذ [] صالة * طالب التنفيذ بإعادة كامل المبالغ المسلمة له من قبل فضيلتكم بعد سحبا من حساب موكل موكلي هذه دعوي. ويعرض ذلك على طالب التنفيذ [] صالة ووكالة) أجب قائلاً: ما ذكره وكيل وكيل المنفذ ضده [] من أنني قمت بالتزوير على الشيك رقم 000151 وتاريخ 13/03/1440 هـ وذلك بإضافة مكان استيفاء فقير صحيح ، والصحيح أن المنفذ ضده سعد بن زومه قد اتفقتا نحن وهو على أن يكون مكان الاستيفاء في مدينة أبي عريش فوافق على ذلك وأضيفت عبارة "بأبي عريش" كمكان استيفاء بعد تحرير الشيك بناء على الاتفاق ولقد هذا تزويراً ، بل علم وأطلاع من مصدره سعد بن زومه ، ولا ننكر تحريره في جدة لم يطلب وكيل [] في طلباته إبطال الشيك وإثبات التزوير وقد حضر طلباته في دعواه. رابعاً: من حيث الصفة [] صفته شريكاً ومديراً وكيلاً عن شركة جازان مرفق لكم ما يثبت ذلك ، علماً بأن المستأنف قد صدر له الحكم في المبلغ من محكمة الاستئناف بأبوابي نفس الموضوع ولكون المستأنف مطالب في دعواه بإيقاف التنفيذ لعدم الاختصاص المكاني والإلزام طالب التنفيذ بإعادة كامل ماتم خصمه من قبل دائرة التنفيذ ولأن [] وكالة قرر بأنه قد فصل في الموضوع في المحكمة التجارية بأنها وصدر بها الصك رقم [] تاريخ 16/01/1444 هـ وقد اكتسب الحكم الصفة القطعية مضمون الصك يتضمن حكمت الدائرة بإلزام [] على شركة جازان الدولية للتنمية ذات السجل التجاري رقم [] بأن تدفع مبلغاً قدره أربعة وثمانون مليوناً ومائة وثمانية وستون ألفاً وأربعمائة وثمانية وثمانون (84.168.488) ريالاً للمدعي سعد علي محمد الغامدي حامل الهوية رقم [] هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت) واستناداً القرار معالي وزير العدل برقم 2027 وتاريخ 03/08/1443 هـ المتضمن دمج دوائر التنفيذ في المحاكم العامة بمحاكم التنفيذ ولكون دائرة التنفيذ الأولى في المحكمة طرقاً تم دمجها وانتقال كافة طلباتها إلكترونياً إلى محكمة التنفيذ بجازان فأطلب من فضيلتكم رد دعوى المستأنف وكالة ولاية فيما يدعيه. والله بحفظكم وبرعاكم ، ، مقدم الطلب : جاد عبد الله أحمد صبرم بعدها طلبت الدائرة من وكيل المستأنف الجواب على ما قدمه وكيل المستأنف ضده فاستند بذلك ومن أجله رفعت الجلسة ، وفي جلسة أخرى افتتحت بحضور الموضحة بيانهم وطلبت الدائرة الجواب من وكيل المستأنف فأجاب : جوابي حاضر ونصه كالتالي : صاحب الفضيلة رتب الدائرة الحقوقية والأحوال الشخصية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة جازان حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أما بعد: الموضوع: مذكرة جوابية في القضية رقم [] تاريخ 25/03/1440 هـ والمقامة من المولى عليه/سعد بن علي بن محمد الغامدي هوية رقم [] ضد [] عليه/سعد بن علي بن محمد الغامدي هوية رقم [] . إشارة إلى الموضوع أعلاه . فإننا نبين الآتي: أولاً: نشير لفضيلتكم إلى أن [] عليه لم يأت بجديد في جوابه ونؤكد لفضيلتكم بأن الدائرة مصدره الحكم المستأنف عليه حصرت طلباتنا في الدعوى بطلبات لم نتقدم بها أصلاً؛ حيث قررت في تسبيب حكمها أن مطالبتنا تنحصر في "إيقاف التنفيذ لعدم الاختصاص المكاني وإلزام طالب التنفيذ بإعادة كامل ماتم خصمه من قبل دائرة التنفيذ وهو مخالف تماماً لما لطفينا الأصلي في الدعوة وهو إبطال الشيك وإثبات تزوير [] للشيك المنفذ [] والذي بينها في أكثر من جلسة وأوضحنا حقيقة إضافة [] بعبارة (أبو عريش) بالرغم من الشيك محرر في جدة ولا علاقة لأبي عريش بمحرر الشيك أو الشركة المستفيدة مطلقاً؛ ولكن الدائرة أغفلت ذلك ولم تفصل فيه بالرغم من أن التزوير واضح ويمكن إدراكه بالعين المجردة. ثانياً: نشير لفضيلتكم إلى أن [] لم يوجب عن صفته في طلب التنفيذ ، حيث إن طالب التنفيذ [] ليس له صفة في طلب التنفيذ ، فالشيك المنفذ عليه محرر لأمر (شركة جازان الدولية) بينما طالب التنفيذ هو [] (جوهري) وليس له أي صفة في التقدم بطلب التنفيذ ، وكان الأخرى على الدائرة التحقق من صفة أطراف طالبي التنفيذ وإيقاف التنفيذ بدلاً من المضي في الطلب ، وإن تقدم [] على الطالب بدلاً من الشركة المستفيدة دون مبرر بين لفضيلتكم أحد أوجه التزوير في الشيك المنفذ [] وبطله. ثالثاً: إن الحكم الصادر في الموضوع لا أثر له في هذه الدعوى ، حيث إن الحكم المشار إليه صادر على شركة جازان وليس [] (جوهري) ، ولم تبين الدائرة علاقة وأثر هذا الحكم على المنازعة المنظورة فقد جاء التسبيب بما نصه "ولأن [] وكالة قرر بأنه قد فصل في الموضوع في المحكمة التجارية بأنها وصدر بها الصك رقم [] تاريخ 16/01/1444 هـ ولم يكتسب الحكم القطعية هكذا قرر ثم جرى الإطلاع على الصك فوجدته يتضمن (حكمت الدائرة بإلزام [] على شركة جازان الدولية للتنمية ذات السجل التجاري رقم [] بأن تدفع مبلغاً قدره أربعة وثمانون مليوناً ومائة وثمانية وستون ألفاً وأربعمائة وثمانية وثمانون (84.168.488) ريالاً للمدعي سعد علي محمد الغامدي حامل الهوية رقم [] هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت)" فالحكم الصادر في الموضوع صدر على شخصية اعتبارية ليس طرفاً في هذه المنازعة ولا علاقة لها بالمنازعة القائمة ، فضلاً عن أن طلباتنا في هذه المنازعة لا علاقة لها بالحكم في الصادر ، إلا أن لم تبين الدائرة وجه استفادها على هذا الحكم في إصدار حكمها في المنازعة المنظورة. رابعاً: إن وجود حكم قضائي ونهائي بإلزام الشركة البائعة برد كافة المبالغ لتفاسخ العقد يتناقض تماماً مع ما اتقرب إليه الحكم المستأنف [] من رد الدعوى ورفع إيقاف التنفيذ على الشيك محل النزاع ، فكيف تقرر الدائرة رفع قرار إيقاف التنفيذ ويحصل [] على المبالغ من الشيك في حين صدور حكم قضائي في موضوع الشيك بأن تعيد الشركة البائعة المبالغ التي تحصلت عليها لتفاسخ البيوع؟ بناء على ما تقدم ، فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي: 1. إبطال الشيك محل التنفيذ. 2. وإثبات تزوير [] للشيك محل التنفيذ مقدمة من مجلس الولاية على [] بن زومة الغامدي بالوكالة عنهم: راند بن عبد العزيز الصفه بعدها ولاتنها وقت الجلسة فقد قررت الدائرة رفعها وتاجليها ، وفي جلسة أخرى افتتحت وفيها حضر الموضحة بيانهم أعلاه ، وقد تعذر على الدائرة عقد الجلسة لعدم اكتمال العدد النظامي حيث إن فضيلة رئيس الدائرة في دورة تدريبية حضورية في مدينة الرياض وفضيلة العضو المكلف لديه تعارض في مواعيد الجلسات مع دائرته الأساسية فجري رفع الجلسة وتاجليها ، وفي جلسة أخرى افتتحت بحضور [] بآبوابي بيانهم أعلاه ، ونظراً لما أفاد به الطرفان وبعد التأمل قررت الدائرة قفل باب المرافعة استناداً للمادة (68) من نظام المرافعات الشرعية

الأمم المتحدة

وبدراسة الصك وضبطه ومذكره اعتراض المستأنف [REDACTED] (وكالة) وبما أن طلب المستأنف مسعوف للبيانات المفصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام ، ومقدم في مدة الاعتراض المحددة نظاماً ، وحيث وجب ما يؤثر على الحكم المستأنف فقد رأت الدائرة نظر القضية مراقبة استئناف للمادة 28 فقرة 3 من ذات اللائحة ، ونظراً لصدور قرار معالي وزير العدل رقم 2027 وتاريخ 03/08/1443 هـ المتضمن دمج دوائر التنفيذ في المحاكم العامة بمحاكم التنفيذ؛ [REDACTED] فإن الدائرة مصدرة الحكم غير مختصة للتصديق للحكم في هذه الدعوى للنص عليها في القرار المشار إليه



محكمة الامتئناف بمنطقة جازان

الدائرة الحقوقية والاحوال الشخصية الاولى

رقم الصفحة: ٤

تاريخ الصك: ١٤٤٥/٠٦/١٥

بناءً على ما تقدمت به الدائرة ما يلي: أولاً: قبول طلب المستأنف شكلاً وموضوعاً. ثانياً: نقض الحكم المستأنف فيما قضى به لعدم الاختصاص وأن المحكمة المختصة هي محكمة التنفيذ بجازان وبه حكمت الدائرة، وجرى النطق به في جلسة علنية مع إقحام الطرفين باستلام نسخة من صك الحكم في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ اليوم الأربعاء 1445 / 01 / 15 هـ وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.

الصيغة التنفيذية

يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية

إدارة الدعاوى والأحكام



عضو
فرحان الفيضي



رئيس الدائرة القضائية
عبد الفتاح العباس أحمد الحازمي



الدائرة
شيعين كردم العبدلي

